

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

<제03장 취소소송의 당사자적격.제02절 피고적격>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

[기출][2025-2]감경 변경재결 및 후속 변경처분에 따른 취소소송의 대상적격 · 피고적격 · 제소기간 준수 여부

《【문제2】개업노무사로 업무를 수행하고 있는 甲은 2024. 3. 한 달 동안 3차례에 걸쳐 노동 관계 법령에 위반되는 행위에 관한 지도·상담을 하다가 관할 지방고용노동청에 적발되었다. 이에 고용노동부장관 A는 공인노무사자격심의·징계위원회의 징계의결에 따라 2024. 8. 26. 甲에게 6월의 직무정지처분을 하였고, 甲은 다음 날 그 처분서를 수령하였다. 甲은 2024. 9. 30. 6월의 직무정지처분이 재량권을 일탈·남용하였다는 관할 행정심판위원회에 6월의 직무정지처분의 취소심판을 청구하였다. 행정심판위원회는 2024. 11. 4. 'A가 甲에 대하여 한 6월의 직무정지처분을 3월의 직무정지처분으로 변경하라'는 일부인용의 이행재결을 하였으며, 2024. 11. 18. 그 재결서 정본이 甲에게 도달하였다. A는 재결의 취지에 따라 2024. 11. 25. 甲에게 '6월의 직무정지처분을 3월의 직무정지처분으로 변경한다'는 취지의 후속 변경처분을 하였으나, 甲은 이 또한 과도한 제재처분이라면서 2024. 11. 25.자 3월의 직무정지처분을 대상으로 관할 행정심판위원회를 피고로 하여 2024. 12. 10. 취소소송을 제기하였다. 이 경우 甲이 제기한 취소소송의 대상적격과 피고적격 그리고 제소기간의 준수 여부에 관하여 각각 검토하시오. (25점)》

<문제2> 감경 변경재결 및 후속 변경처분에 따른 취소소송의 대상적격 · 피고적격 · 제소기간 준수 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 6월의 직무정지처분에 대하여 취소심판을 청구하여 일부인용재결을 받았고, 이에 따라 A가 3월의 직무정지처분으로 변경하는 후속처분을 하자 이를 대상으로 관할 행정심판위원회를 피고로 하여 취소소송을 제기하였다. 쟁점으로 <甲이 제기한 취소소송의 대상적격과 피고적격이 인정되는지 및 제소기간을 준수하였는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲이 제기한 취소소송의 대상적격과 피고적격 그리고 제소기간의 준수 여부에 관하여 각각 검토한다.

II. 감경 변경처분의 대상적격 · 피고적격 · 제소기간의 법리

1. 대상적격의 판단 기준

(1) 변경명령재결과 변경처분의 관계

- 행정심판위원회의 변경명령재결에 따라 처분청이 후속 변경처분을 한 경우, 변경처분은 당초처분을 완전히 대체하여 소멸시키는 처분이 아니라 당초처분의 일부를 취소·감경하는 성격을 가진다.

(2) 판례의 태도

- "대법원"은 행정처분이 변경처분에 의하여 감액된 경우, 소송의 대상은 감액 변경처분이 아니라 감액되고 남은 감액된 내용의 당초처분이라고 일관되게 판시하고 있다. 따라서 소송의 대상은 3월로 감경되고 남은 당초의 직무정지처분이 된다.

2. 피고적격의 판단 기준

(1) 처분청 피고의 원칙

- "행정소송법 제13조 제1항"에 따라 취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분을 행한 행정청(처분청)을 피고로 하여야 한다.

(2) 재결소송과의 구별

- 원처분주의를 취하는 현행법상 재결 자체에 고유한 하자가 없는 한 재결의 피고인 행정심판위원회가 아니라 원처분청을 피고로 해야 한다.

3. 제소기간의 기산점과 계산 법리

(1) 행정심판을 거친 경우의 특징

- "행정소송법 제20조 제1항 단서"에 따라 행정심판을 거친 경우의 제소기간은 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다.

(2) 불변기간의 적용

- 이 기간은 불변기간이며, 초일불산입 원칙에 따라 초일은 산입하지 아니한다.

III. 사안의 적용

1. 대상적격의 충족 여부

- A의 2024. 11. 25.자 후속 변경처분은 6월의 직무정지처분을 3월로 감경한 것에 불과하므로, 소송의 대상은 후속 변경처분이 아니라 3월의 직무정지처분으로 변경된 당초 2024. 8. 26.자 처분이다. 따라서 2024. 11. 25.자 변경처분 자체를 대상으로 한 甲의 소송은 대상적격을 결여하여 위법하다.

2. 피고적격의 충족 여부

- 취소소송의 피고는 처분을 행한 행정청인 고용노동부장관 A가 되어야 한다. 그럼에도 불구하고 甲은 재결을 내린 행정심판위원회를 피고로 지정하였으므로 피고적격을 결여하여 부적법하다. 다만, 이는 법원의 피고경정("행정소송법 제14조")을 통해 구제받을 여지가 있다.

3. 제소기간의 준수 여부

- 甲은 2024. 11. 18. 재결서 정본을 송달받았으므로 제소기간의 기산일은 2024. 11. 19.이다. 이로부터 90일이 되는 날은 2025. 2. 16.이 된다. 甲은 2024. 12. 10.에 소를 제기하였으므로, 90일의 제소기간을 적법하게 준수하였다.

IV. 결론

- 사안에서 甲이 제기한 취소소송은 제소기간은 준수하였으나, 대상적격과 피고적격을 잘못 지정하여 부적법하다. 소송의 대상은 변경처분이 아니라 3월로 변경된 당초처분이어야 하고, 피고는 행정심판위원회가 아니라 고용노동부장관 A이어야 한다. 따라서 법원은 피고경정 절차를 거치지 않는 한 소각하 판결을 내려야 한다. 다만, 제소기간 내에 소가 제기되었으므로 피고경정 및 청구취지 변경을 통해 소송의 하자를 치유할 수 있다.

<사실관계 정리>

순서	일방	타방	내용	일자	비고
1	고노동장관 A	노무사 甲	6월 직무정지처분	2024.08.26.	2024.08.27. 甲은 처분서 수령
2	노무사 甲	행정심판위원회	취소심판	2024.09.30.	
3	행정심판위원회	고노동장관 A	이행재결(일부인용(3월))	2024.11.04.	2024.11.18. 甲은 재결서 정본 수령
4	고노동장관 A	노무사 甲	3월 직무정지처분	2024.11.25.	
5	노무사 甲	행정심판위원회	취소소송 (순서4의 처분)	2024.12.10.	